

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 797/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเนชั่นแนลการ
ค้าฯ

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 44)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า การประเมินของจำเลยไม่ชอบให้จำเลยคืนเงิน
จำนวน 645,009.11 บาทแก่โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้น
เงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41,40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>